

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1178/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายกลาง แก้วมี กับพวก

จำเลย

นายกลาง แก้วมี ที่ 1 นายสมบัติ แก้วมี
ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุทิน เตชทิม ที่ 3 นายประพันธ์
เตชทิม ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำคุก จำเลยทั้งสี่แต่ละกระหนงไม่เกิน 5 ปี จำเลยทั้งสี่ฎีกาขอให้ศาลฎีกาลดค่าปรับ เป็นการ ฎีกาดุลยพินิจของศาลในการกำหนดโทษ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของ จำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับจำเลยทั้งสี่คนละ 90,000 บาท จำเลยทั้งสี่จึงมีสิทธิฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสี่ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 52)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2485 มาตรา 4,5,6,7,11,47,48,69,73,74,74 ทวิ,74 จัตวา,75 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33,83,91 ฯลฯ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4,5,6,14,31 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง จำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 60,000 บาท ฐานมีไม้ยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 60,000 บาท ฐานมีไม้ยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 4 ปี ปรับคนละ 40,000 บาท ฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 40,000 บาท ฐานมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 40,000 บาท รวม 4 กระทง จำคุกคนละ 16 ปี ปรับคนละ 180,000 บาท จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 8 ปี และปรับคนละ 90,000 บาท โทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 2 ปี พิจารหารายงานการสืบเสาะแล้วโทษจำคุกให้รอการลงโทษจำเลยทั้งสี่ไว้มีกำหนด 3 ปี ฯลฯ

จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 51)

จำเลยทั้งสี่จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52)

ต่อมาเฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา (น่าจะเป็นขอถอนคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับฎีกา)(อันดับ 59) ศาลฎีกามีคำสั่งแล้วตามคำร้องที่ 1456/2532

คำสั่ง

พิจารณ์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 คนละ 4 กระทง กระทงละ 2 ปี และปรับ แม้โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 3 ปี แต่โทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปีและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน กรณีจึงต้องห้ามมิให้

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1ที่ 3 ที่ 4 คนละ 4 กระทง กระทงละ 2 ปี และปรับ แม้โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 3 ปี แต่โทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปีและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน กรณีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>